

第4章 自白法則／第1節 自白の証拠能力

刑事訴訟法

No251

H19-35

(配点: 3)

月 日

月 日

憲法第38条第2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」とし、刑事訴訟法第319条第1項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」として、一定の自白について証拠能力を否定している（自白法則）。これに関する次の【会話】中の①から⑥までの（ ）内に入る適切な記述を後記【記述】から一つずつ選び出し、①から⑥の順に並べた場合、正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、同じ記述は1回しか用いてはならない。

【会 話】

学生A. 任意性に疑いのある自白の証拠能力を否定する根拠について、私は、内容が虚偽のおそれがあり、その信用性に乏しいからであると考えます。この考えでは、自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、①ということになると考えます。

学生B. A君の考えでは、任意性に疑いのある自白について、②という問題があるのではないですか。私は、その根拠について、憲法第38条第1項の黙秘権の保障を担保するためであると考えます。この考えでは、自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、③ということになると考えます。

学生C. しかし、B君の考えでは、④という問題があると思います。そこで、私は、その根拠は、手段の適法性を担保するためであると考えます。この考えでは、自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、⑤ということになると考えます。

学生A. 確かに、C君の考えでは、その基準を客観化できるようにも思えますが、⑥という問題は残るのではないですか。そうすると、結局は、どれか一つの考えを根拠とするのではなく、これら三つの考えを複合的に考えることが妥当ということになるのでしょうか。

【記 述】

- ア. 公判廷における自白であったか否か
 - イ. 違法の程度の認定が困難である
 - ウ. 黙秘権と自白法則を混同している
 - エ. 反対尋問権の保障に欠ける
 - オ. 供述の自由の制約があったか否か
 - カ. 内容が真実であれば自白を証拠にできる
 - キ. 自白偏重による誤判防止という趣旨と相容れない
 - ク. 弁護人が取調べに立ち会ったか否か
 - ケ. 取調方法が違法であったか否か
 - コ. 虚偽の自白を誘発するおそれがあったか否か
1. アキウケイ 2. コカオエクウ 3. コカオウケイ
4. コイオキケエ 5. クカコウオイ

() には順に、①=コ、②=カ、③=オ、④=ウ、⑤=ケ、⑥=イが入る。したがって、正解は肢3となる。

完成全文

学生A. 任意性に疑いのある自白の証拠能力を否定する根拠について、私は、内容が虚偽のおそれがあり、その信用性に乏しいからであると考えます。この考えでは、自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、(① コ. 虚偽の自白を誘発するおそれがあったか否か)ということになると考えます。

学生B. A君の考えでは、任意性に疑いのある自白について、(② カ. 内容が真実であれば自白を証拠にできる)という問題があるのではないですか。私は、その根拠について、憲法第38条第1項の黙秘権の保障を担保するためであると考えます。この考えでは、自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、(③ オ. 供述の自由の制約があったか否か)ということになると考えます。

学生C. しかし、B君の考えでは、(④ ウ. 黙秘権と自白法則を混同している)という問題があると思います。そこで、私は、その根拠は、手段の適法性を担保するためであると考えます。この考えでは、自白を証拠とすることができるかどうかの基準は、(⑤ ケ. 取調方法が違法であったか否か)ということになると考えます。

学生A. 確かに、C君の考えでは、その基準を客観化できるようにも思いますが、(⑥ イ. 違法の程度の認定が困難である)という問題は残るのではないですか。そうすると、結局は、どれか一つの考えを根拠とするのではなく、これら三つの考えを複合的に考えることが妥当ということになるのでしょうか。

① コ

①には、Aが採る自白法則(憲法38条2項、刑法319条1項)で排除される一定の自白がいかなる自白であるかの解釈についての学説の基準となる記述が入る。Aの第1発言からすると、Aの採る学説はその根拠を「内容が虚偽のおそれがあり、その信用性に乏しいからである」と考えているため、虚偽排除説であると考えられる。虚偽排除説は、自白法則を正しい事実認定のための証拠法則とする考え方である。そうだとすると、自白排除の基準は虚偽の自白を誘発するおそれの大きいかどうかに求められる。したがって、①にはコが入る。

② カ

②には、Aが採る虚偽排除説に対する批判となる記述が入る。虚偽排除説に対しては、自白内容が真実の場合にはその自白は許容されざるを得ず法の趣旨が没却されるとの批判が妥当する。したがって、②にはカが入る。

③ オ

③には、Bが採る学説の基準となる記述が入る。Bの発言からすると、Bの採る学説は、その根拠を「憲法第38条第1項の黙秘権の保障を担保するため」と考えているため、人権擁護説であると考えられる。人権擁護説は、憲法38条2項を主として同条1項の担保規定と解し、黙秘権を中心とする被告人の人権保障のため、319条1項に規定される強制自白などが排除されるとする考え方である。そうだとすると、自白排除の基準は供述の自由の制約があったか否かに求められる。したがって、③にはオが入る。

④ ウ

④には、Bが採る人権擁護説に対する批判となる記述が入る。人権擁護説には黙秘権と自白法則を単純に一体視してよいか問題となるという批判が妥当する。したがって、④にはウが入る。

⑤ ケ

⑤には、Cが採る学説の基準となる記述が入る。Cの発言からすると、Cの採る学説は、その根拠を「手段の適法性を担保するため」であると考えているため、違法排除説であると考えられる。違法排除説は、自白の排除は、主として自白採取過程における手続の適正・合法を担保するために必要との考慮に基づき、強制等の行為が違法とされること自体から、その成果たる自白の排除が要求されるとする考え方である。そうだとすると、自白排除の基準は自白それ自体に求めるのではなく、その一歩手前の自白採取手続の違法性に求められる。したがって、⑤にはケが入る。

⑥ イ

⑥には、Cが採る違法排除説に対する批判となる記述が入る。違法排除説には、一方で取調べ方法の適法・違法が不明確であるから、自白の証拠能力判断を通じてそれらを明確化しようとしつつ、他方で、証拠能力判断の基準を明確化するために、それを取調べ方法の適法・違法に求めようとするのであれば、循環論法に陥っているといわざるを得ず、違法排除説に立つことが、直ちに、自白排除基準の客観化・明確化をもたらし得るかは疑問であるとの批判が妥当する。また、自白獲得の捜査過程に違法があれば足りるのか、搜索押収手続の違法収集証拠排除法則のように違法の重大性、違法捜査抑制上の必要性等の要件が求められるのか、さらには因果関係の要否など、どの程度の違法があれば証拠排除されるのか必ずしも明らかでないとも批判できる。したがって、⑥にはイが入る。

なお、自白の任意性の問題に関連して、強引な取調べにより虚偽の自白が引き出され、これが証拠として利用されることで誤判が生じることを防ぐ必要がある。そこで、平成28年改正により、検察官は、逮捕・勾留中に裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件の対象事件について被疑者調書として作成された被告人の供述調書の任意性が争われたときには、原則として、当該供述調書が作成された取調べの状況を録音・録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととなった(301条の2第1項)。そして、検察官が同項の規定に違反して同項に規定する記録媒体の取調べを請求しない時は、裁判所は、決定で、同項に規定する書面の取調べの請求を却下しなければならない(同条2項)。

